

<제06장 취소소송의 종료.제02절 판결의 효력>

[기출][2018-1-2]기속력의 객관적 범위와 다른 사유를 근거로 한 재거부처분의 적법성 여부

《【문제1】 甲은 A국 국적으로 대한민국에서 취업하고자 관련법령에 따라 2009년 4월경 취업비자를 받아 대한민국에 입국하였고, 2010년 4월 체류기간이 만료되었다. 乙은 같은 A국 출신으로, 대한민국 국적 남성과 혼인하고 2015년 12월 귀화하였으나, 2016년 10월 협의이혼 하였다. 이후 甲은 2017년 7월 乙과 혼인신고를 하고, 2017년 8월 관할행정청인 X에게 대한민국 국민의 배우자(F-6-1)자격으로 체류자격 변경허가 신청을 하였다. 그러나 甲은 당시 7년여의 '불법체류'를 하고 있음이 적발되었고, 이는 관련법령 및 사무처리 지침(이하 '지침 등'이라 함)상 허가요건 중 하나인 '국내합법체류자'요건을 결여하게 되어 X는 2017년 8월 甲의 신청을 반려하는 처분을 하였다. 한편 甲과 乙은 최근 자녀를 출산하였다. 甲은 위 허가를 받지 못하면 당장 A국으로 출국하여야 하고, 자녀 양육에 어려움을 겪는 등 가정이 파탄될 위험이 생기므로 위 반려처분은 위법하다고 주장한다. (50점)

(물음2) 위 반려처분에 대하여 甲이 취소소송을 제기하여 승소판결이 확정되었다. 그러나 X는 위 '지침 등'에 따른 체류자격 변경허가를 위한 또 다른 요건 중의 하나인 '배우자가 국적을 취득한 후 3년 이상일 것'을 충족하지 못한다는 것을 이유로 다시 체류자격 변경허가를 거부하고자 한다. 이 거부처분이 적법한지에 관하여 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음2> 기속력의 객관적 범위와 다른 사유를 근거로 한 재거부처분의 적법성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 체류자격 변경허가 거부처분에 대한 취소소송에서 승소판결을 받아 확정되었으나, X가 동일한 신청에 대하여 새로운 거부사유를 들어 다시 거부처분을 하려는 상황이다. 쟁점으로 <행정소송법상 취소판결의 기속력과 재처분의무가 새로운 처분사유를 근거로 한 재거부처분을 제한하는지> 여부를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 확정된 취소판결의 효력이 미치는 범위와 그에 따른 재거부처분의 적법성에 대해 논한다.

II. 확정판결의 기속력

1. 의의

- 취소소송의 승소판결이 확정되면 그 판결의 내용이 관계 행정청에 대하여 가지는 법적 구속력을 기속력이라고 한다. 이는 행정소송의 실효성을 확보하고, 판결의 권위를 보장하기 위해 행정소송법이 인정한 특별한 효력이다. 기속력은 판결의 내용에 따라 행정청이 재량의 여지없이 일정한 조치를 취하도록 의무를 부과하는 공법상 효력이다.

2. 관련 법규정 및 내용

- "행정소송법 제30조 제1항"은 처분 등을 취소하는 판결은 그 사건에 관하여 당사자인 행정청과 그 밖의 관계 행정청을 기속한다고 규정하고 있다. 이러한 기속력은 행정청에 다음과 같은 세 가지 의무를 부과한다.

(1) 반복금지 의무

- 반복금지 의무는 판결에서 위법하다고 판단된 처분의 동일한 사유를 들어 동일한 처분을 반복할 수 없다는 소극적 의무를 의미한다. 이는 동일한 위법이 재발하는 것을 방지함으로써 행정의 적법성을 확보하고자 하는 취지이다. "판례"는 처분 당시와 동일한 사실관계와 동일한 법적 판단 하에서 동일한 행정청이 동일한 내용의 처분을 할 수 없다는 원칙을 확립하고 있다.

(2) 재처분 의무

- 재처분 의무는 판결의 취지에 따라 다시 처분하여야 할 적극적 의무를 의미한다. 특히 거부처분을 취소하는 판결이 확정된 경우, 행정청은 판결의 취지에 따라 신청에 대한 처분을 다시 하여야 한다. 이 경우, 행정청은 판결에서 위법하다고 판단된 사유 외의 다른 사유로 다시 거부할 수 있는지 여부를 재검토해야 하며, 원칙적으로는 신청을 인용하는 방향으로 처분할 의무가 발생한다. 이는 국민의 권리 구제를 실질적으로 보장하기 위한 핵심적인 의무이다.

(3) 결과제거 의무

- 결과제거 의무는 위법한 처분으로 인해 발생한 위법상태를 제거하거나, 그로 인해 발생한 부당한 결과를 시정할 의무이다. 예를 들어 위법한 영업정지 처분이 취소된 경우, 영업정지 기간을 단축하거나 정지기간 중의 손해에 대한 보상을 검토하는 등의 조치가 포함될 수 있다.

3. 기속력의 범위

- 기속력은 그 효력이 미치는 범위에 따라 인적, 시적, 주관적 범위로 나뉜다.

(1) 인적 범위

- 기속력은 당해 사건의 피고인 행정청 및 그 밖의 관계 행정청에 미친다.

(2) 시적 범위

- 기속력은 판결이 확정된 이후에 이루어진 행정청의 행위에 미친다. 따라서 판결 확정 이전의 행위에는 기속력이 미치지 않는다.

(3) 주관적 범위

- 기속력은 판결의 주문 및 그 전제가 된 구체적인 위법사유에 미친다. 이는 판결에서 위법하다고 판단된 처분 사유에만 기속력이 발생함을 의미하며, 판결에서 다루어지지 않은 새로운 사유에는 기속력이 미치지 않는다는 것을 뜻한다. 이 원칙은 행정청이 판결에 의해 판단받지 않은 다른 적법한 사유를 근거로 다시 처분을 할 수 있는 가능성을 열어준다. 이는 행정청의 적법한 재량권 행사를 보장하고, 법원의 판단 범위를 넘어서지 않기 위함이다.

III. 사안의 적용

1. 취소판결의 기속력 발생 및 내용 검토

- 甲의 승소판결이 확정되었으므로, "행정소송법 제30조"에 따른 기속력이 발생하였다. 이에 따라 X는 판결의 취지에 따라 다시 처분하여야 하는 재처분 의무를 부담한다. 이 재처분 의무는 X가 甲의 신청을 다시 심사하여 그 결과에 따라 적법한 처분을 내릴 것을 요구한다.

2. 새로운 거부처분 사유의 적법성 검토

- X가 甲의 신청에 대해 다시 거부하고자 하는 사유는 '배우자가 국적을 취득한 후 3년 이상일 것'이라는 또 다른 허가요건을 충족하지 못한다는 것이다. 이 새로운 거부 사유는 甲이 승소한 취소소송의 대상이 된 '국내합법체류자 요건 결여 사유'와는 전혀 다른 별개의 사유이다. 취소판결의 기속력은 오직 판결에서 위법하다고 판단된 '국내합법체류자 요건 결여 사유'에 대해서만 미친다. 따라서 X는 동일한 사유(불법체류)를 들어 甲의 신청을 다시 거부할 수 없다(반복금지 의무). 그러나 새로운 사유는 이전 소송에서 법원의 판단을 받지 않았으므로, 취소판결의 기속력은 새로운 거부처분에 미치지 않는다. 따라서 X는 판결의 취지에 따라 甲의 신청에 대해 다시 심사하여 이 새로운 요건을 이유로 체류자격 변경허가를 거부할 수 있다. 이는 행정청이 신청에 대해 재심사하면서, 판결의 기속력이 미치지 않는 다른 적법한 거부 사유를 근거로 다시 거부하는 것이므로 적법하다. 만약 X가 기존 사유와 동일한 사유로 다시 거부하였다면 이는 기속력에 반하여 위법하게 되었을 것이다.

Ⅳ. 결론

- 위에서 검토한 바와 같이, 甲이 받은 취소판결의 기속력은 이전 거부처분의 위법 사유인 불법체류에 한정된다. 따라서 관할 행정청 X가 판결의 취지에 따라 다시 심사하면서 이전의 거부 사유와는 다른 '배우자가 국적을 취득한 후 3년 이상일 것'이라는 적법한 요건을 들어 체류자격 변경을 거부하는 것은 취소판결의 기속력에 위반되지 않으므로 적법하다.

<보충(부적법 의견) - 기속력에 반하진 않지만, 재량권 일탈·남용 법리 적용 후 위법 결론>

Ⅰ. 문제의 제기

- 사안에서 X가 甲의 체류자격 변경허가 신청에 대하여 당초 거부사유와 다른 새로운 사유를 들어 다시 거부한 조치가 적법한지 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <선행 취소소송 확정판결의 기속력이 후행 재거부처분에 미치는지와 관련하여 당초 사유와 새로운 사유 간 기본적인 사실관계의 동일성이 인정되는지>, <새로운 처분사유인 지침상의 요건 미달을 근거로 한 처분이 재량권의 한계를 준수한 적법한 처분인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 취소소송의 기속력의 객관적 범위와 기본적인 사실관계의 동일성 법리를 검토하고, 체류자격 변경허가의 재량행위성 및 재량권 한계 일탈 여부를 판단하여 당해 거부처분의 적법성을 논하고자 한다.

Ⅱ. 기속력과 재량권의 한계에 관한 법리

1. 취소판결의 기속력과 재거부처분의 한계

(1) 기속력의 의의 및 객관적 범위

- "행정소송법 제30조 제1항"에 규정된 기속력은 취소소송의 인용판결이 확정된 경우 피고 행정청과 관계 행정청이 판결의 취지에 따라 행동하도록 구속하는 효력을 말한다. 거부처분 취소판결이 확정되면 행정청은 "제30조 제2항"에 따라 판결의 취지에 맞게 다시 처분을 해야 하는 재처분의무를 진다. 기속력의 객관적 범위는 판결 주문 및 그 전제가 된 구체적인 위법사유에만 미친다.

(2) 기본적인 사실관계의 동일성 판단 기준

- 행정청이 거부처분 취소판결 확정 후 새로운 사유를 내세워 다시 거부처분을 하는 것은 당초 사유와 기본적인 사실관계의 동일성이 없는 한 기속력에 위배되지 않는다. 기본적인 사실관계의 동일성 여부는 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적 사실관계에 착안하여 시간적·장소적 근접성, 행위의 태양, 침해법익 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

2. 지침의 성격 및 재량권의 일탈·남용

(1) 지침의 법적 성질

- 출입국관리법령상 외국인의 체류자격 변경허가는 설권적 처분으로서 행정청의 광범위한 재량에 속한다. 행정청의 내부 심사기준인 지침 등은 대외적 구속력이 없는 행정규칙에 불과하므로, 법원은 이에 구속되지 않고 독자적으로 처분의 위법 여부를 심사한다.

(2) 재량권 일탈·남용의 한계와 이익형량

- 재량처분이라 하더라도 헌법상 비례의 원칙 등 법의 일반원칙을 준수해야 하며, 공익과 사익 간의 정당한 이익형량이 결여되거나 객관성을 결여한 경우 재량권의 일탈·남용으로서 위법하다.("행정소송법 제27조") 특히, "헌법 제36조 제1항"의 혼인과 가족생활의 보장 가치는 이익형량 시 중대하게 고려되어야 한다.

Ⅲ. 사안의 적용

1. 절차적 측면에서의 기속력 위배 여부

- 당초 반려(거부)처분의 사유인 '7년의 불법체류'와 새로운 거부사유인 '배우자의 국적 취득 후 3년 미경과'는 처분의 기초가 되는 구체적 사실에 있어 아무런 연관성이 없어 기본적인 사실관계의 동일성이 부정된다. 따라서 X가 취소판결 확정 후 새로운 사유를 들어 다시 거부처분을 한 것은 이전 판결의 기속력에 위배되지 않는다.

2. 실체적 측면에서의 재량권 일탈·남용 여부

- X가 근거로 삼은 지침 등은 행정규칙에 불과하므로 해당 요건을 기계적으로 적용해서는 안 된다. 사안에서 甲과 乙은 최근 자녀를 출산하였으므로, 거부처분으로 인해 甲이 출국하게 될 경우 가정이 파탄에 이르고 아동의 복리가 심각하게 저해되는 사익의 침해가 발생한다. 반면 귀화 후 3년이라는 기준은 행정 편의적 기준에 불과하여 거부처분으로 달성하려는 공익보다 가정을 보호해야 할 사익이 훨씬 크다. 따라서 X의 거부처분은 이익형량의 정당성을 결여하여 재량권을 일탈·남용한 위법한 처분이다.

Ⅳ. 결론

- X가 새로운 처분사유를 들어 다시 거부처분을 한 것은 당초 사유와 기본적인 사실관계의 동일성이 없어 취소판결의 기속력에는 반하지 않는다. 그러나 해당 거부처분은 대외적 구속력이 없는 행정규칙을 기계적으로 적용하여 인도적 사정 및 가족 결합의 가치를 무시한 것으로서, 이익형량의 한계를 초과하여 재량권을 일탈·남용한 위법이 존재한다. 결론적으로 X의 재거부처분은 실체법상 위법하므로 법원은 이를 취소하여야 한다.